

1503301-72.2021.8.26.0347

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fernando Gilmar André

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

I - Relatório

FERNANDO GILMAR ANDRÉ, qualificado nos autos (fls. 18/22), foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso VII, c/c o artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1503301-72.2021.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503301-72.2021.8.26.0347

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fernando Gilmar André

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

I - Relatório

FERNANDO GILMAR ANDRÉ, qualificado nos autos (fls. 18/22), foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso VII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 24 de novembro de 2021, por volta das 14h39, na alameda da Saudade, nº 500, Vila Pereira, nesta cidade e comarca de Matão, tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça exercia com o emprego de arma branca contra a vítima Danilo Henrique Mendes, o veículo Honda City, cor cinza, placa FNR3D67, avaliado em R\$ 52.000,00, pertencente à vítima Bethania de Oliveira, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à

sua vontade.

O feito tramitou regularmente.

O Ministério Público pugnou pela condenação.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição. Formulou teses subsidiárias.

É, em síntese, o relatório.

II – Fundamentação

FERNANDO GILMAR ANDRÉ foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso VII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitiva resultou demonstrada através do auto de prisão em flagrante (fls. 01); boletim de ocorrência nº 1639/2021 (fls. 08/10); fotografia (fls. 12); auto de exibição e apreensão (fls. 13); auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 14/15); auto de avaliação (fls. 17), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria foi comprovada através do reconhecimento realizado pela vítima e pela prova oral produzida em Juízo.

O réu FERNANDO GILMAR ANDRÉ, ouvido na fase inquisitiva, na presença do Dr. Roberto Romano, OAB/SP nº 264.024 (fl. 06), declarou: “ESTAVA MUITO LOUCO DEVIDO O USO DE DROGAS E BEBIDAS E NÃO SABE O QUE FEZ; QUER ESCLARECER QUE É DEPENDENTE QUÍMICO E QUE NA DATA DE AMANHÃ 25/11/2021, SERIA ENCAMINHADO PARA O LAR BOM SAMARITANO NA CIDADE DE CATANDUVA/SP, ONDE SAIU A VAGA PARA SUA INTERNAÇÃO”. Em Juízo disse que tinha vendido os bens da sua casa e não estava tendo alimentação. Iria procurar emprego. Contudo, parou na praça e começou a beber cachaça com um amigo. Esse amigo pediu para buscar pedra de crack, mas não tinha intenção de usar, pois iria ser internado. Por insistência da pessoa que estava consigo, acabou usando o crack. Ficou muito louco e queria dinheiro para usar mais droga. Daí foi até o carro do Danilo. Não queria subtrair o carro, mas sim dinheiro. Danilo ligou o alarme do carro. Daí quando foi sair do carro, foi agredido por Danilo e outro rapaz moreno. Conseguiu fugir e, no trajeto, achou uma faca. Foi abordado pela polícia. Estava bem consciente de tudo o que fez. Não estava com a faca no momento do assalto. Quando os policiais fizeram a prisão, estava com a faca na mão e não na cintura. Pensou em se matar. Não afrontou os policiais dizendo para vir prendê-lo, até porque eles poderiam matá-lo, estando amparados pela lei. Tem 34 anos. Fazia bicos de jardineiro. Ganhava R\$200,00 por dia. É divorciado. Possui cinco filhos. Não pagava pensão. Tem passagem por embriaguez ao volante, lesão e roubo. Nada tem contra as vítimas e testemunhas.

A vítima DANILO HENRIQUE MENDES, ouvida na fase inquisitiva (fl. 05), declarou: “ESTAVA NO VELÓRIO DE SUA TIA E LOGO APÓS O ENTERRO, FOI PEGAR O VEÍCULO HONDA CITY, ANO 2014, PLACAS FNRED67 QUE PERTENCE A SUA SOGRA BETHANIA DE OLIVERIA; QUE AO ENTRAR NO VEÍCULO, INESPERADAMENTE UM INDIVÍDUO O ABORDOU DIZENDO QUE QUERIA O VEÍCULO, COLOCANDO A MÃO NA CINTURA, O DECLARANTE ACHOU QUE FOSSE UM REVÓLVER, PORQUE VIU O VOLUME SOB A CAMISETA; O DECLARANTE DESCEU DO VEÍCULO E NA HORA QUE O INDIVÍDUO ENTROU E FECHOU A PORTA, O DECLARANTE ENTROU RAPIDAMENTE PELA PORTA DE TRÁS E AGARROU O INDIVÍDUO PELO PESCOÇO, TENDO O DECLARANTE COMEÇADO A GRITAR POR SOCORRO; QUE VÁRIAS PESSOAS CHEGARAM, DENTRE ELAS SUA SOGRA BETHANIA; QUE AS PESSOAS AJUDARAM O DECLARANTE, MAS COM MEDO DO INDIVÍDUO ELE CONSEGUIU ESCAPAR E CORRER; QUE A POLÍCIA JÁ TINHA SIDO ACIONADA; QUE LOGO CHEGARAM POLICIAIS FICARAM SABENDO DO OCORRIDO E FORAM EM DIREÇÃO AO RUMO TOMADO PELO BANDIDO. QUE PASSADO DE DEZ A QUINZE MINUTOS A VIATURA RETORNOU COM O INDIVÍDUO PRESO. QUE RECONHECE SEM SOMBRA DE DÚVIDAS O INDIVÍDUO IDENTIFICADO COMO FERNANDO GILMAR ANDRÉ COMO SENDO O INDIVÍDUO QUE TENTOU ROUBAR O VEÍCULO. QUE NUNCA VIU REFERIDO INDIVÍDUO ANTERIORMENTE”. Em Juízo ratificou a versão apresentada. O réu fez menção de ter alguma arma na cintura. O réu disse que não estava pedindo o carro, estava mandando. Daí desceu do carro. Entrou em luta corporal. Reconhece o réu em audiência. Não tem dúvidas de que o réu é o autor do crime.

A vítima BETHANIA DE OLIVEIRA, ouvida na fase inquisitiva (fl. 04), declarou:

“ESTAVA NO VELÓRIO DE SUA IRMÃ E NO FINAL, SOLICITOU QUE SEU GENRO DANILO FOSSE BUSCAR O SEU VEÍCULO, UM HONDA CITY; QUE PASSADO UNS MINUTOS, ESTAVA INDO EM DIREÇÃO AO VEÍCULO, QUANDO ESCUTOU GRITOS; QUE CORREU E VIU SEU GENRO NO BANCO DE

TRÁS DE SEU VEÍCULO, SEGURANDO PELO PESCOÇO UM INDIVÍDUO SENTADO NO BANCO DO MOTORISTA; QUE CHEGARAM MAIS PESSOAS, MAS O INDIVÍDUO CONSEGUIU CORRER. ACIONARAM A POLÍCIA, QUE LOGO CHEGOU. INFORMARAM A DIREÇÃO QUE O INDIVÍDUO CORREU; QUE SEU GENRO DISSE QUE O INDIVÍDUO TENTOU ROUBAR O VEÍCULO E DISSE ESTAR ARMADO, MOSTRANDO UM VOLUME SOB A CAMISETA; QUE PASSADO POUCOS MINUTOS CHEGARAM OS POLICIAIS COM O MESMO INDIVÍDUO QUE TENTOU ROUBAR SEU VEÍCULO. QUE RECONHECE SEM SOMBRA DE DÚVIDAS FERNANDO GILMAR ANDRÉ, COMO SENDO O INDIVÍDUO QUE TENTOU SEU VEÍCULO E ESTAVA SENDO SEGURO PELO SEU GENRO, QUANDO ESCAPOU. QUE FICOU SABENDO QUE O BANDIDO ESTAVA COM UMA FACA SOB A CAMISETA, QUE FOI APREENDIDA PELOS POLICIAIS". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Reconhece o réu em audiência. O réu disse estar armado. Não viu arma. O policial quando o prendeu localizou uma faca.

A testemunha Policial Militar MARCELO PEREIRA DA SILVA, ouvida na fase inquisitiva (fl. 02), declarou: "QUE É POLICIAL MILITAR E NESTA DATA ESTAVA EM SERVIÇO COM O POLICIAL PAIVA, QUANDO FORAM SOLICITADOS A COMPARECER EM FRENTE AO VELÓRIO MUNICIPAL, ONDE TINHA ACABADO DE OCORRER UMA TENTATIVA DE ROUBO DE VEÍCULO; QUE AO CHEGAREM NO LOCAL, FORAM INFORMADOS QUE UM INDIVÍDUO TRAJANDO CALÇA BEGE E SEM CAMISETA (VISTO QUE TINHA RASGADO E CAÍDO NA FUGA) HAVIA TENTADO ROUBAR UM VEÍCULO HONDA CITY, PLACAS FNR3D67 QUE ESTAVA COM DANILO HENRIQUE MENDES, SENDO DE PROPRIEDADE DA SRA. BETANHIA DE OLIVEIRA; FORAM EM DIREÇÃO AO RUMO TOMADO PELO INDIVÍDUO E POUCO MAIS DE TRÊS QUADRAS, DEPARARAM COM UM INDIVÍDUO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DAS INFORMADAS, QUE DERAM VOZ DE PARADA PARA O INDIVÍDUO QUE A PRINCÍPIO NÃO ATENDIA; QUE APÓS ALGUNS METROS PAROU, SE VIROU EM DIREÇÃO AO DEPOENTE E SEU COLEGA, SACANDO UMA FACA DE SERRINHA DE COZINHA E DIZIA "VEM ME PRENDER" (SIC); QUE EM CONVERSA COM O INDIVÍDUO ELE COLOCOU A FACA NO CHÃO E COMEÇOU A PEDIR AJUDA, MOSTRANDO ESTAR TOTALMENTE LOUCO, DIZENDO QUE TINHA TENTADO ROUBAR O VEÍCULO, PORQUE TINHA DÍVIDAS. DERAM VOZ DE PRISÃO AO INDIVÍDUO IDENTIFICADO COMO FERNANDO GILMAR ANDRÉ, RETORNARAM ONDE ESTAVAM AS VÍTIMAS, AS QUAIS RECONHECERAM SEM SOMBRA DE DUVIDAS ELE COMO SENDO O INDIVÍDUO QUE TINHA TENTADO ROUBAR O VEÍCULO HONDA CITY; QUE COMO DE COSTUME ENCAMINHARAM O AUTOR ATÉ O PRONTO SOCORRO LOCAL, ONDE ELE COMEÇOU A SE DEBATER, SENDO NECESSÁRIO O USO DE FORÇA FÍSICA MODERADA PARA IMOBILIZA-LO E SER MEDICADO". Em Juízo ratificou a versão apresentada. O réu retirou a faca da cintura. O réu estava bastante alterado e ofegante.

A testemunha Policial Militar GUSTAVO DE JESUS PAIVA BARRETO, ouvida na fase inquisitiva (fl. 03), declarou: "QUE É POLICIAL MILITAR E NESTA DATA ESTAVA TRABALHANDO COM O POLICIAL MARCELO, QUANDO FORAM ACIONADOS A COMPARECEREM EM FRENTE AO VELÓRIO MUNICIPAL, ONDE TINHA ACABADO DE OCORRER UMA TENTATIVA DE ROUBO DE VEÍCULO; NO LOCAL, FORAM INFORMADOS QUE UM INDIVÍDUO TRAJANDO CALÇA BEGE E SEM CAMISETA (VISTO QUE A CAMISETA DELE RASGOU E CAIU NA FUGA) HAVIA TENTADO ROUBAR UM VEÍCULO HONDA CITY, QUE ESTAVA COM DANILO HENRIQUE MENDES, TENDO COMO PROPRIETÁRIA A SOGRA DELE, SRA. BETANHIA DE OLIVEIRA; FORAM EM DIREÇÃO AO RUMO QUE O INDIVÍDUO CORREU, E POUCO MAIS DE TRÊS QUADRAS, DEPARARAM COM UM INDIVÍDUO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS INFORMADAS, QUE DERAM VOZ DE PARADA PARA O INDIVÍDUO, O QUAL A PRINCÍPIO NÃO ATENDEU; QUE APÓS ALGUNS METROS PAROU, SE VIROU EM DIREÇÃO AO DEPOENTE E SEU COLEGA DE FARDA, SACANDO UMA FACA DE SERRINHA, DIZENDO: "VEM ME PRENDER" (SIC); QUE EM CONVERSA COM O INDIVÍDUO, ELE COLOCOU A FACA NO CHÃO E COMEÇOU A PEDIR AJUDA, MOSTRANDO ESTAR TOTALMENTE DOIDO, DIZENDO QUE TINHA TENTADO ROUBAR O VEÍCULO, PORQUE TINHA MUITAS DÍVIDAS. DERAM VOZ DE PRISÃO AO INDIVÍDUO IDENTIFICADO COMO FERNANDO GILMAR ANDRÉ, RETORNARAM ONDE ESTAVAM AS VÍTIMAS, AS QUAIS RECONHECERAM SEM SOMBRA DE DUVIDAS ELE COMO SENDO O INDIVÍDUO QUE TINHA TENTADO ROUBAR O VEÍCULO HONDA CITY; QUE ENCAMINHARAM FERNANDO ATÉ O PRONTO SOCORRO LOCAL, ONDE ELE COMEÇOU A SE DEBATER, SENDO NECESSÁRIO O USO DE FORÇA FÍSICA MODERADA PARA IMOBILIZA-LO A FIM DE SER MEDICADO". Em Juízo ratificou a versão apresentada. O réu confessou a prática delitiva dizendo que precisava de dinheiro. Segundo a vítima, o réu pretendia subtrair o carro. O réu estava alterado por droga.

Ao final da instrução, tenho que os fatos descritos na denúncia foram cabalmente comprovados.

Ouvido em Juízo, o réu afirmou que estava passando por dificuldades e queria

dinheiro, mas não o carro. Aduziu que não se valeu da faca para a prática do crime. A negativa parcial do réu não merece crédito, pois contrária à prova dos autos. Ressalto que a vítima Danilo, por sua vez, apresentou versão firme e coerente, relatando que o réu claramente anunciou o assalto, falando que queria levar o carro, e colocou a mão sob a blusa, demonstrando que estava armado. A vítima descreveu minuciosamente a conduta do réu, inclusive que assumiu a direção do veículo tentando ligá-lo.

Não há indícios de que pretendesse incriminar pessoa inocente.

As demais testemunhas e a proprietária do veículo corroboraram a versão apresentada pela vítima.

Os policiais militares, ouvidos nesta data, confirmaram que o réu estava em posse de uma arma branca e que, no momento da prisão, a retirou da cintura e chegou a "ameaçá-los".

Quanto ao reconhecimento do réu, observa-se que a vítima, logo após o crime, descreveu as características do réu aos policiais militares, os quais o detiveram e o apresentaram à vítima, a qual, sem sombra de dúvidas, o reconheceu como sendo o autor do delito.

O réu também foi reconhecido em juízo pela vítima e por Bethania.

Logo, a versão da vítima merece prevalecer.

Destarte, conforme apurado, a vítima Bethania havia estacionado o seu veículo na via pública e, ao sair do velório de sua irmã, pediu ao seu genro que o buscasse. Quando a vítima Danilo ingressou no carro, o réu, que portava uma faca, a abordou e lhe disse que "queria o veículo", colocando a mão na cintura e lhe mostrando um volume sob as vestes, o que afasta a versão do réu de que não estaria armado. Danilo desceu e, quando FERNANDO entrou no carro e fechou a porta, conseguiu ingressar rapidamente pela porta de trás, o agarrar pelo pescoço e gritar por socorro.

Várias pessoas se aproximaram, inclusive Bethania, e o ajudaram, mas o réu conseguiu escapar e empreender fuga.

Acionados, policiais militares compareceram ao local e, cientes das características do roubador, após breves diligências, localizaram o réu cerca de três quarteirões do local.

Dada ordem de parada, após alguns metros, FERNANDO parou, sacou da faca da cintura (mesmo local em que colocou a mão para ameaçar a vítima) e disse "vem me prender". Em seguida, colocou a faca no chão e passou a pedir ajuda, se mostrando alterado e dizendo que tentara roubar o veículo porque tinha dívidas.

Detido, ele foi reconhecido pelas vítimas, sem sombra de dúvidas e, conduzido ao pronto socorro, começou a se debater, sendo necessário contê-lo e medicá-lo, conforme relatório médico de fls. 26.

O crime somente não se consumou diante da reação da vítima Danilo, fazendo com que o réu se evadisse sem levar o automóvel.

Portanto, foi provado que o réu, no dia 24 de novembro de 2021, por volta das 14h39, na alameda da Saudade, nº 500, Vila Pereira, nesta cidade e comarca de Matão, tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca contra a vítima Danilo Henrique Mendes, o veículo Honda City, cor cinza, placa FNR3D67, avaliado em R\$ 52.000,00, pertencente à vítima Bethania de Oliveira, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, ocorrendo a subsunção ao preceito primário do art. 157, parágrafo 2º, inciso VII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Não foi demonstrada nenhuma excludente de ilicitude ou culpabilidade.

A alegação do réu de que não sabia o que estava fazendo não deve prosperar.

Não há nenhum indício de que o réu, em razão de seu estado, estivesse privado de sua capacidade de entendimento ou determinação.

Ele praticou atos concatenados, visando à subtração de um automóvel e, aos policiais, disse que tentou praticar o crime para quitar dívidas, ou seja, tinha plena ciência de que estava praticando o ato ilícito, já com o objetivo de quitar dívidas adquiridas anteriormente.

Ademais, eventual embriaguez voluntária ou culposa (o que não foi demonstrada) não exclui a imputabilidade penal (art. 28 do CP). Repetindo, não foram demonstrados os

requisitos dos §§ 1º e 2º do art. 28 do CP.

III – Dosimetria da pena

A pena do delito capitulado no artigo 157 do Código Penal tem por base pena privativa de liberdade de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

As circunstâncias judiciais são negativas. O réu é portador de maus antecedentes.

Fixo, assim, a pena base em 04 anos e 08 meses de reclusão, e 11 dias-multa. (+1/6) Considerando a reincidência específica, aumento a pena em 1/6, alcançando 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-multa. Não há atenuante a computar, tendo em vista que não houve confissão plena (o réu negou pretender subtrair o veículo e estar armado com faca).

Presente a causa de aumento do artigo 157, parágrafo 2º, inciso VII, do Código Penal (observando que o crime foi praticado durante a vigência da Lei nº 13.964/19), majoro a pena em 1/3, resultando em 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, e 16 dias-multa. Diante da tentativa, reduzo a pena em 1/3, resultando em 04 anos, 10 meses e 02 dias de reclusão, e 10 dias-multa. Justifico a redução no patamar mínimo porque o réu percorreu quase todo iter criminis, tendo abordado a vítima, anunciou o assalto, entrou no veículo e, quando se preparava para sair, a vítima conseguiu entrar pelo banco traseiro e conter o réu, impedindo a consumação. Assim, chega-se à pena de 04 anos, 10 meses e 02 dias de reclusão, e 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, pois não há informação sobre a situação econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, posto que as circunstâncias judiciais são negativas e o réu reincidente, inclusive específico.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Também não faz jus à suspensão condicional da pena.

O réu respondeu ao processo preso. Em razão dos fatos apurados neste feito, constato que há fundamento para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), posto que, com a condenação e pelo montante da pena, poderá vir a frustrar a execução penal, bem como pelo fato de colocar em risco a ordem pública. Ressalto que ainda persistem os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, ora ratificada. Por tais razões, não poderá recorrer em liberdade.

IV – Decisão

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório veiculado na denúncia a fim de CONDENAR o réu FERNANDO GILMAR ANDRÉ, qualificado nos autos, reincidente, como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso VII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 04 anos, 10 meses e 02 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo. Vedado o recurso em liberdade. Recomende-o à prisão.

Condeno-o, outrossim, ao pagamento das custas processuais, observado a gratuidade, se o caso. Deixo de fixar valor mínimo de reparação, por ausência de parâmetros seguros nos autos.

Após o trânsito em julgado, anote-se e oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. R. I. C.

Matão, 31 de março de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA